

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

4581/25/פ

הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים (שילוב אופניים בתחבורה ציבורית ותמריצים לשימוש בהם),

התשפ"ד–2024

פרק א': מטרות והגדרות

- מטרות החוק 1. מטרת חוק זה לעודד ולהגביר את השימוש באופניים ככלי תחבורה ושילובם במערכות התחבורה הקיימות, תוך יצירת תמריצים כלכליים לעידוד השימוש באופניים.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אוטובוס ציבורי", "קו שירות", "תחנה מרכזית" – כהגדרתם בפקודת התעבורה¹;
- "חניה לאופניים" – אזור מסומן ומואר המיועד לקשירת אופניים, שלפחות שליש ממנו מקורה, וכולל אמצעים למניעת גניבתם;
- "מרכז תחבורה" – תחנת רכבת ותחנה מרכזית;
- "השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

פרק ב': שילוב אופניים בתחבורה ציבורית

- הובלת אופניים 3. (א) נוסע באוטובוס ציבורי בקו שירות בין-עירוני רשאי להוביל עמו אופניים, ועל אף האמור בכל דין לא יידרש לתוספת תשלום דמי נסיעה בשל הובלת האופניים.
- (ב) אוטובוס ציבורי, המיועד להסעת 40 נוסעים או יותר, בקו שירות בין-עירוני, יכול תא מטען או מתקן חיצוני להובלת אופניים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ג) השר רשאי לקבוע סייגים לתחולת הוראות סעיף זה, ובכלל זה שעות נסיעה שבהן לא יחולו הוראות הסעיף, ובלבד שסייגים כאמור יחולו למשך ארבע שעות ביממה לכל היותר.

4. חניה לאופניים במרכזי תחבורה (א) בכל מרכז תחבורה יוקצה שטח חניה לאופניים; מספר מקומות החניה לאופניים בשטח כאמור יהיה לפחות חמישה אחוזים ממספר המשתמשים הממוצע ביממה במרכז התחבורה.

(ב) השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה הוראות בדבר אופן חישוב מספר המשתמשים הממוצע ביממה במרכז התחבורה.

פרק ג': תמריצים כלכליים לעידוד רכיבה על אופניים

5. תמריצים כלכליים לעידוד רכיבה על אופניים (א) השר יקבע הוראות בדבר תמריצים כלכליים לעידוד הרכיבה על אופניים, ובכלל זה –

(1) תמריצים למעסיקים שיעודדו רכיבה על אופניים למקום העבודה;

(2) תמריצים לעובדים הרוכבים באופניים למקום העבודה וממנו;

(3) הטבות למשווקים של חלקי אופניים.

(ב) תקנות לפי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם שר האוצר, ולעניין תמריצים הכוללים הטבות במיסוי – בהסכמתו.

פרק ד': הוראות שונות ותיקונים עקיפים

6. אחריות לשבילי אופניים מי שאחראי לפי דין לתחזוקת דרך שבה מותווה שביל אופניים, יהיה אחראי להחזקתו, להפעלתו ולתקינותו של שביל האופניים ושל המתקנים בצדי הדרך הקשורים אליו; בסעיף זה, "שביל אופניים" – תוואי המיועד למעבר אופניים בלבד המסומן בתמרור מתאים לפי פקודת התעבורה.

7. תיקון פקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב–1972² –

(1) בסעיף 18(א), בהגדרה "טובין", בסופה יבוא "ולמעט אופניים";

(2) אחרי סעיף 18 יבוא:

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

"הובלת אופניים 18א. (א) נוסע ברכבת רשאי להוביל עמו אופניים, ברכבת ולא יידרש לתוספת תשלום על דמי הנסיעה.

(ב) בכל רכבת יוקצו מקומות אחסון להובלת אופניים, כך שלכל 80 מקומות ישיבה ברכבת יוקצה מקום אחסון אחד לפחות.

(ג) השר רשאי לקבוע סייגים לתחולת הוראות סעיף זה, ובכלל זה שעות נסיעה שבהן לא יחולו הוראות הסעיף, ובלבד שסייגים כאמור יחולו למשך ארבע שעות ביממה לכל היותר."

תיקון חוק הרשות 8. בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2006³ – הלאומית לבטיחות בדרכים

(1) בסעיף 6 –

(א) בפסקה (4), בסופה יבוא "לרבות בטיחות ברכיבה על אופניים";

(ב) בפסקה (6), במקום "החינוך התעבורתי והבטיחות בדרכים" יבוא "החינוך התעבורתי, הבטיחות בדרכים ובטיחות ברכיבה על אופניים";

(2) בסעיף 8(א), בסופו יבוא "ויכלול תקצוב להתוויית שבילי אופניים לצד כבישים קיימים; בסעיף קטן זה, "שביל אופניים" – כהגדרתו בחוק לעידוד תחבורת אופניים (שילוב אופניים בתחבורה ציבורית ותמריצים לשימוש בהם), התשפ"ד-2024".

תחילה 9. (א) תחילתו של סעיף 4 שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

(ב) תחילתו של סעיף 18א לפקודת מסילות הברזל, כנוסחו בחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

רשת הכבישים בישראל צפופה והגודש בדרכים רב מאוד. רבים מאזרחי ישראל מבליים מדי יום שעות רבות בדרכים, ולמצב זה יש השלכות רבות – הן כלכליות, הן בריאותיות והן סביבתיות. נוכח קצב הגידול הנוכחי של האוכלוסייה ושל מספר כלי הרכב – בעיות אלה צפויות רק להחריף. כבר כיום חלקה של

³ ס"ח התשס"ו, עמ' 347.

התחבורה בגרימת זיהום אוויר במרכזי הערים הוא גדול, וזיהום אוויר זה מהווה גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ, דוגמת גוש דן.

בשנים האחרונות הולכת וגדלה המודעות לחשיבות השימוש באמצעי תחבורה חלופיים לרכב הפרטי, שיפחיתו את הגודש בדרכים ויצמצמו את זיהום האוויר ואת התלות בדלקים. הרכיבה על אופניים היא אחד מאמצעי התחבורה הידידותיים ביותר לסביבה, והיא תורמת הן לבריאות הרוכב והן להגנת הסביבה ולבריאות הציבור. בישראל, שבה האקלים והטופוגרפיה מאפשרים נסיעה נוחה באופניים ברוב היישובים במשך רוב ימות השנה, והעומס בכבישים רב, הנסיעה באופניים יכולה להוות נתח משמעותי מכלל הנסועה, ולסייע בהפחתת הגודש והזיהום. ואולם, לשם כך נדרשת פעולה שלטונית מתואמת שתהפוך את השימוש באופניים לזמין ויעיל עבור כל האזרחים, על ידי תיאום בין הגופים הרלוונטיים ובכללם הרשויות המקומיות, רשויות התכנון וגורמי התחבורה השונים.

הקלת שילוב השימוש באופניים לשימוש באמצעי תחבורה נוספים היא חיונית לעידוד השימוש באופניים, שכן שילוב כזה מאפשר לנוסעים להשתמש באופניים בהמשך נסיעתם בתוך העיר אם בחרו לנסוע בדרכים הבין-עירוניות בתחבורה ציבורית ולא ברכבם הפרטי. לשם כך מוצע לקבוע הוראות להסעת אופניים באוטובוסים וברכבות, וכן הוראות בדבר הסדרי חניה נוחים בתחנות מרכזיות של אוטובוסים ובתחנות רכבת. עוד מוצע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים יקבע בתקנות הוראות בדבר תמריצים לעובדים שירכבו על אופניים למקום העבודה, למעסיקים שיעודדו רכיבה על אופניים למקום העבודה ולמשווקים לחלקי אופניים. עוד מוצע להסמיך את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לקדם פעולות הסברה כדי להגביר את מודעות הציבור, ובפרט תלמידים במערכת החינוך, לבטיחות ברכיבה על אופניים.

יצוין כי ההסדר המוצע בהצעת חוק זו נועד להשלים הסדרים נוספים בהצעות חוק שהוגשו ונועדו לעודד ואף לחייב את הרשויות המקומיות לקדם סלילת שבילי אופניים בתחומיהן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשפ"ד (20.05.2024)